

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3017/2531

นางสาวประณีต ยินดี
นางรัชนิวรรณ ธีรยวิริยะ

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 326, มาตรา 329

จำเลยให้การต่อคณะกรรมการสอบสวนเนื่องจากถูกเรียกไปให้ถ้อยคำในฐานะเป็นพยานในกรณีที่ ส. ผู้บังคับบัญชาจำเลยถูกกล่าวหาว่าปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ และจำเลยเป็นผู้หนึ่งที่ได้รับผลจากการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของ ส. จำเลยกล่าวถ้อยคำเพื่อประโยชน์แก่ราชการอันเป็นส่วนรวมและมีมูลความจริง แม้ถ้อยคำที่จำเลยกล่าวจะพาดพิงไปถึงโจทก์ ก็เป็นการแสดงข้อความโดยสุจริตเพื่อความชอบธรรมป้องกันส่วนได้เสียเกี่ยวกับตนตามคลองธรรม การกระทำของจำเลยไม่เป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 326.

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๒๖

ศาลชั้นต้นงดโทษ และวินิจฉัยว่า จำเลยร่วมกันร้องเรียนขอความเป็นธรรมต่ออธิบดีกรมสามัญศึกษา จนได้มีการตั้งคณะกรรมการสอบสวน จำเลยได้ไปให้ถ้อยคำต่อคณะกรรมการสอบสวนเป็นข้อความที่กล่าวเพื่อความชอบธรรม ป้องกันส่วนได้เสียเกี่ยวกับตนตามคลองธรรม จึงไม่มีความผิดฐานหมิ่นประมาท พิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยว่า จำเลยมิได้มีเจตนาหมิ่นประมาทโจทก์ทั้งถือได้ว่าจำเลยได้กระทำโดยสุจริต เพื่อความชอบธรรม ป้องกันตนหรือส่วนได้เสียเกี่ยวกับตนตามคลองธรรม ซึ่งเป็นวิสัยของประชาชนย่อมกระทำ จึงได้รับความคุ้มครองตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๒๙ (๑) (๓) ไม่มีความผิดฐานหมิ่นประมาทพิพากษายืน

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงตามคำฟ้องและคำแถลงของโจทก์ประกอบเอกสารที่โจทก์อ้างได้ความว่า เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๒๖ จำเลยพร้อมด้วยบุคคลอื่น ๆ อีกรวม ๙ คน ซึ่งต่างเคยเป็นครูโรงเรียนวัดมกุฏกษัตริย์ ได้ทำหนังสือร้องเรียนถึงอธิบดีกรมสามัญศึกษากล่าวหาว่านายเสนาะในขณะที่เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนวัดมกุฏกษัตริย์ได้ประพฤติปฏิบัติโดยมิชอบหลายประการ รวมทั้งมีพฤติการณ์ในทางชู้สาวกับข้าราชการครูได้บังคับบัญชาของตน กรมสามัญศึกษาได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงจากบุคคลต่าง ๆ รวมทั้งจำเลยด้วย จำเลยได้ให้การต่อคณะกรรมการดังกล่าวว่า "ครั้งหนึ่งตนอยู่พิมพ์ข้อสอบหลังเลิกเรียนแล้ว เวลาประมาณ ๑๘ นาฬิกา ตนเดินลงมาจากชั้น ๓ เห็นนายเสนาะ จันทรสุริยา เดินกอดนางสาวประณีต ยินดี ลงมา นายชัยโรจน์ กุลหินตั้ง เล่าให้ตนฟังว่า ขณะพักอยู่ที่บางแสน นายเสนาะ จันทรสุริยา กับนางสาวประณีต ยินดี มีความใกล้ชิดกันยิ่งกว่าผิวเมีย นักเรียนเคยเล่าให้ตนฟังว่า นายเสนาะ จันทรสุริยา พานางสาวประณีต ยินดี ไปโรงแรม"

คดีมีปัญหาในชั้นฎีกาว่า การกระทำของจำเลยตามข้อเท็จจริงที่ได้ความจากคำฟ้องและคำแถลงของโจทก์ประกอบเอกสารที่โจทก์อ้างเป็นความผิดตามประมวล

กฎหมายอาญา มาตรา ๓๒๖ หรือไม่

พิจารณาดูแล้วเห็นว่า คำกล่าวของจำเลยตามที่โจทก์ฟ้องเป็นคำกล่าวในการให้ถ้อยคำต่อคณะกรรมการที่อธิบดีกรมสามัญศึกษาแต่งตั้งขึ้นเพื่อสอบสวนหาข้อเท็จจริงกรณีที่น่าายเสนาะ จันทรสุริยา ถูกกล่าวหาว่าประพฤติและปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบขณะดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดมกุฏกษัตริย์ ซึ่งมีอยู่หลายกรณี รวมทั้งข้อที่มีพฤติการณ์ในทางชู้สาวกับข้าราชการครูได้บังคับบัญชาด้วย และจำเลยก็เป็นผู้หนึ่งที่ได้รับผลกระทบจากการประพฤติปฏิบัติโดยมิชอบของนายเสนาะ จันทรสุริยา ดังกล่าว ในการสอบสวนคณะกรรมการเชื้อพยานบางปากที่ได้สอบสวนแล้วเกี่ยวกับพฤติการณ์ของนายเสนาะ จันทรสุริยา ในทางชู้สาว โดยเฉพาะกับนางสาวประณีต ยินดี (โจทก์) และนางสาวปราณี อนันตโชติ ว่าจะรับฟังและผลที่สุดคณะกรรมการสอบสวนมีความเห็นว่าการกระทำของนายเสนาะ จันทรสุริยา เป็นการประพฤติตนไม่เหมาะสมต่อครูสตรีได้บังคับบัญชา เมื่อประกอบกับความจริงข้ออื่นด้วยแล้วสมควรให้ลดชั้นเงินเดือน ๑ ชั้น แสดงว่าถ้อยคำที่จำเลยได้ให้ไว้ต่อคณะกรรมการสอบสวนนั้นมีมูลเป็นความจริง จำเลยได้ให้การต่อคณะกรรมการสอบสวนเนื่องจากถูกเรียกไปให้ถ้อยคำในฐานะเป็นพยาน จำเลยกล่าวถ้อยคำเพื่อเป็นประโยชน์แก่ราชการอันเป็นส่วนร่วม เป็นการแสดงข้อความโดยสุจริตเพื่อความชอบธรรม ป้องกันส่วนได้เสียเกี่ยวกับตนตามคลองธรรม การกระทำของจำเลยจึงไม่เป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๒๖ ศาลอุทธรณ์ยกฟ้องโจทก์ชอบแล้ว ฎีกาโจทก์ฟังไม่ขึ้น

พิพากษายืน

(ดุสิต วราโห-ประชา บุญวนิช-เสริมพงศ์ วรยิ่งยง)

ศาลแขวงพระนครเหนือ - นายนิรัตน์ เกตุไทย
ศาลอุทธรณ์ - นายสำราญ ชื่นเจริญสุข

แหล่งที่มา	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
แผนก	
หมายเลขคดีแดงศาลชั้น	
ต้น	หมายเหตุ